

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO

(promovida por persona extraña a juicio, con solicitud de suspensión y de tramitación sumaria y urgente)

MATERIA: restitución del inmueble y devolución de las cantidades de dinero pagadas, acreditando el interés jurídico con un contrato privado traslativo de dominio cuyas firmas fueron ratificadas ante notario público (documento de fecha cierta).

Base jurisprudencial rectora

Contradicción de tesis **173/2006-PS**, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre los criterios de los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Civil del Sexto Circuito (Novena Época, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 191; registro digital de la ejecutoria: 20357), de la que derivó la jurisprudencia de rubro: **“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”**.

Criterios complementarios: 1a./J. 46/99 (ineficacia del contrato privado de fecha incierta); 1a./J. 44/2005 (basta la presentación ante notario y la certificación de firmas para la fecha cierta); 1a./J. 33/2003 (fecha cierta por muerte de uno de los firmantes); y la ejecutoria de la contradicción de tesis 14/2004-PS (no se requiere protocolización).

Foro previsto: Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. **Versión:** 1.0 — 10 de agosto de 2026.

AVISO INDISPENSABLE

Este documento es un **formato base (machote)** de trámite forense. No constituye asesoría jurídica para un caso concreto ni sustituye la intervención de un abogado con cédula profesional, quien debe adaptarlo a los hechos reales, verificar el **texto vigente** de todos los preceptos citados y confirmar la **vigencia y aplicabilidad** de cada tesis en el Sistema de Consulta de la SCJN (sjf2.scjn.gob.mx) antes de presentarlo. Los campos entre corchetes [] son obligatoriamente sustituibles. La jurisprudencia rectora se emitió respecto de la legislación del Estado de Puebla; en la Ciudad de México se invoca por identidad de razón y se refuerza con la normativa local que se cita en el Anexo A.

NOTA TÉCNICA PRELIMINAR: QUÉ SIGNIFICA AQUÍ “VÍA SUMARIA”

La Ley de Amparo **no contempla una “vía sumaria”** como carril procesal autónomo: sus dos vías son el amparo **indirecto** (ante Juez de Distrito) y el **directo** (ante Tribunal Colegiado). Por ello, en este machote la expresión “vía sumaria” se traduce en el **trámite abreviado, urgente y preferente del amparo indirecto**, que se construye con cuatro herramientas que van expresamente solicitadas en el cuerpo del escrito:

- 1. Suspensión provisional de plano o de inmediato** (artículos 125 a 129, 138, 139, 147 y 148 de la Ley de Amparo), para detener el remate, la adjudicación, la escrituración, la entrega material del inmueble y la entrega de fondos al ejecutante *antes* de que el daño se consume.
- 2. Habilitación de días y horas inhábiles** (artículo 20 de la Ley de Amparo), cuando la diligencia esté señalada en fecha inminente.
- 3. Petición de trámite preferente** y de que la audiencia constitucional se celebre en el plazo más breve legalmente posible, sin diferimientos innecesarios.
- 4. Ofrecimiento anticipado y completo de la prueba documental**, para que el asunto quede en estado de resolución en la primera audiencia.

SI LO QUE SE BUSCA ES ÚNICAMENTE COBRAR DINERO A UN PARTICULAR

El amparo **no** es la vía para condenar a un particular (por ejemplo, al vendedor) a devolver el precio. El amparo sólo puede: (i) restituir al quejoso en el goce del derecho violado por la **autoridad**; (ii) ordenar a la autoridad la devolución de cantidades que ella retiene o que se enteraron por virtud del acto reclamado; y (iii) abrir la puerta al **cumplimiento sustituto** (artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo) cuando la restitución material sea imposible. Para recuperar el precio frente al vendedor la vía es la **civil ordinaria** (rescisión, nulidad, evicción y saneamiento —artículos 2119 a 2141 del Código Civil para el Distrito Federal—, o daños y perjuicios), o la **tercería excluyente de dominio** dentro del juicio de origen. El Anexo D contiene la variante para ese escenario.

GUÍA RÁPIDA DE LLENADO

Sustituya cada campo entre corchetes y elimine los que no apliquen. El machote está escrito para el siguiente **supuesto tipo**, que es el que resolvió la contradicción de tesis 173/2006-PS:

Campo	Contenido
[NOMBRE DEL QUEJOSO]	Persona que compró el inmueble por contrato privado.
[NOMBRE DEL VENDEDOR / DEUDOR]	Quien apareció como demandado en el juicio de origen y como titular registral.
[NOMBRE DEL EJECUTANTE]	Actor del juicio de origen (acreedor); será tercero interesado.
[JUZGADO RESPONSABLE]	Órgano jurisdiccional que ordenó el embargo, el remate o la entrega.
[EXPEDIENTE __/20__]	Número del juicio de origen.
[FECHA DEL CONTRATO]	Fecha de celebración del contrato privado.

Campo	Contenido
[FECHA DE RATIFICACIÓN]	Fecha de la certificación notarial: es la que otorga la fecha cierta .
[MONTO PAGADO]	Precio y demás cantidades cuya devolución se reclama.
[FECHA DEL EMBARGO / REMATE]	Debe ser posterior a la ratificación notarial; ahí está la clave del caso.

REGLA DE ORO DEL CASO

El éxito depende de una sola comparación de fechas: la **ratificación notarial de firmas debe ser anterior** al embargo, gravamen o acto de privación. Si es posterior, el amparo está perdido (así se resolvió en el amparo en revisión 128/2006). Verifique también que la certificación notarial no adolezca de los vicios que señala el Anexo C.

CUERPO DE LA DEMANDA

QUEJOSO: [NOMBRE COMPLETO DEL QUEJOSO]

ACTOS RECLAMADOS: embargo, remate, adjudicación, entrega del inmueble y aplicación de cantidades

ASUNTO: Se promueve juicio de amparo indirecto como persona extraña a juicio; se solicita la suspensión provisional y definitiva y trámite urgente

ESCRITO INICIAL DE DEMANDA

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN TURNO. P R E S E N T E.

[NOMBRE COMPLETO DEL QUEJOSO], por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en [CALLE, NÚMERO, COLONIA, ALCALDÍA, C.P., CIUDAD DE MÉXICO], autorizando para los mismos efectos, así como para imponerse de autos, ofrecer y rendir pruebas, alegar, interponer recursos y con las más amplias facultades que concede el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho [NOMBRE DEL ABOGADO 1, cédula profesional número ____] y [NOMBRE DEL ABOGADO 2, cédula profesional número ____]; y autorizando en términos del párrafo segundo del propio precepto a [NOMBRE] solamente para oír notificaciones e imponerse de autos; asimismo, manifestando mi conformidad para recibir notificaciones por vía electrónica a través de la Firma Electrónica del Poder Judicial de la Federación, con la cuenta [CORREO / FIREL / e.firma]; ante Usted comparezco y respetuosamente expongo:

Que por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 107, fracciones I, VII y XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 2º, 5º, fracción I, 6º, 17, 18, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracciones IV y VI, 108, 119, 125 a 129, 138, 139, 147 y 148 de la Ley de Amparo, vengo a **demandar el amparo y protección de la Justicia Federal**, en mi calidad de **persona extraña al juicio** de origen, en contra de los actos de autoridad que más adelante precisaré, para lo cual, en cumplimiento del artículo 108 de la Ley de Amparo, manifiesto:

I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO

[NOMBRE COMPLETO DEL QUEJOSO], con domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de este escrito. Comparezco por mi propio derecho y no por conducto de representante alguno.

II. NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TERCEROS INTERESADOS

Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, tienen ese carácter:

a) [NOMBRE DEL EJECUTANTE / ACTOR EN EL JUICIO DE ORIGEN], con domicilio en [DOMICILIO SEÑALADO EN EL EXPEDIENTE __/20__ DEL JUZGADO RESPONSABLE].

b) [NOMBRE DEL VENDEDOR / DEMANDADO EN EL JUICIO DE ORIGEN], con domicilio en [DOMICILIO].

c) [NOMBRE DEL POSTOR O ADJUDICATARIO, si ya hubo remate], con domicilio en [DOMICILIO].

d) [Institución de crédito, acreedor hipotecario o cesionario de derechos, si existe], con domicilio en [DOMICILIO].

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los domicilios anteriores son los que obran en el expediente de origen y que desconozco cualquier otro; para el caso de ignorancia o inexactitud, solicito que se requiera a la autoridad responsable su informe, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo.

III. AUTORIDADES RESPONSABLES

1. **Ordenadora:** C. Juez [] de lo [Civil / Mercantil / Familiar] del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los autos del juicio [ejecutivo mercantil / especial hipotecario / ordinario civil / de alimentos] número de expediente []/20[], promovido por [EJECUTANTE] en contra de [VENDEDOR].

2. **Ejecutora:** C. Actuario y/o Secretario Actuario adscrito al juzgado señalado, o cualquier servidor público que materialmente ejecute los actos reclamados.

3. C. Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, por cuanto hace a la inscripción del embargo, del gravamen y/o de la adjudicación derivada del remate.

4. [En su caso] C. Tesorería de la Ciudad de México y/o Consejería Jurídica, por cuanto hace a las cantidades enteradas o retenidas con motivo de los actos reclamados.

IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA

Se reclama de las autoridades señaladas, en el ámbito de sus respectivas competencias:

a) **El auto de exequendo y la diligencia de embargo** de fecha [FECHA], trabada sobre el inmueble ubicado en [DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN REGISTRAL DEL INMUEBLE: calle, número, colonia, alcaldía, folio real número ____], así como su inscripción registral.

b) **El proveído que ordenó sacar a remate** dicho inmueble, la convocatoria y los edictos correspondientes, la audiencia de remate de [FECHA] y la **resolución que aprueba el remate y ordena la adjudicación**, el otorgamiento de la escritura y la **entrega material** del bien.

c) **La orden de aplicación y entrega al ejecutante del producto del remate**, así como de cualquier cantidad depositada, retenida o enterada con motivo de la ejecución, incluidas las que el suscrito hubo de pagar en términos del hecho [] de esta demanda.

d) **La omisión de llamarme a juicio** y de otorgarme la garantía de audiencia, no obstante que desde el [FECHA DE RATIFICACIÓN NOTARIAL] soy el propietario del inmueble embargado, y todas las consecuencias de hecho y de derecho de los actos anteriores.

AJUSTE OBLIGATORIO

Señale como acto reclamado destacado **el último eslabón de la cadena de ejecución que aún no se ha consumado** (por ejemplo, la resolución que aprueba el remate y ordena la entrega). Si la adjudicación ya se inscribió a favor de un tercero registral de buena fe, conserve la reclamación y refuerce el **Cuarto concepto de violación** y el capítulo de efectos, pues ahí radicará la pretensión de devolución del dinero por vía de cumplimiento sustituto.

V. HECHOS Y ANTECEDENTES (bajo protesta de decir verdad)

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y fundan los conceptos de violación son los siguientes:

- 1. Adquisición del inmueble.** El [FECHA DEL CONTRATO], el suscrito celebró con [NOMBRE DEL VENDEDOR] un **contrato privado de compraventa** respecto del inmueble ubicado en [UBICACIÓN], identificado con el folio real [____] del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, por un precio total de **\$[MONTO] ([CANTIDAD] pesos moneda nacional)**.
- 2. Pago del precio.** El precio fue pagado íntegramente por el suscrito en [una sola exhibición / ____ parcialidades], mediante [transferencias electrónicas SPEI de fechas ____, cheques número ____ librados a cargo de ____, efectivo con recibo de fecha ____], como se acredita con los comprobantes que se anexan y con el recibo finiquito de [FECHA]. Adicionalmente erogué **\$[MONTO]** por concepto de [impuesto sobre adquisición de inmuebles, derechos registrales, honorarios, avalúo, mejoras útiles y necesarias], según los comprobantes que igualmente se acompañan.
- 3. Ratificación de firmas ante notario: la fecha cierta.** El [FECHA DE RATIFICACIÓN] ambos contratantes comparecimos personalmente ante el licenciado [NOMBRE], titular de la Notaría Pública número [____] de la Ciudad de México, quien **certificó la ratificación del contenido del contrato y la autenticidad de nuestras firmas**, hizo constar nuestra comparecencia, identidad y capacidad, y autorizó la certificación con su firma y sello. **Es esta fecha la que otorga fecha cierta al documento.**
- 4. Posesión y publicidad de hecho.** Desde el [FECHA] he tenido la posesión material, pública, pacífica, continua y a título de propietario del inmueble, pagando el impuesto predial y los derechos por suministro de agua a mi nombre, como se acredita con las boletas que se anexan.
- 5. El juicio de origen, ajeno al suscrito.** Con posterioridad a la fecha cierta antes señalada, esto es, el [FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE ORIGEN], [EJECUTANTE] demandó a [VENDEDOR] en la vía [____], ante el juzgado responsable, expediente [____/20____], reclamando prestaciones de carácter **personal** [pago de pesos derivado de título de crédito / cumplimiento de contrato / alimentos]. **Jamás fui parte, ni fui llamado, emplazado, oído ni vencido en ese juicio**, ni tuve conocimiento de su existencia mientras se tramitó.
- 6. El embargo sobre bien ajeno.** El [FECHA DEL EMBARGO] —esto es, [____] días / meses / años después de la ratificación notarial de mi contrato— se trabó embargo sobre el inmueble de mi propiedad, por la sola circunstancia de que en el Registro Público aún apareciera inscrito a nombre de mi vendedor.

7. Remate, adjudicación y aplicación de fondos. [Describa: convocatoria de ____, audiencia de remate de ____, postura legal de \$____, resolución de ____ que aprobó el remate y adjudicó a ____, orden de escrituración y de entrega, y orden de entregar al ejecutante el producto del remate por \$____]. [En su caso: además, para intentar evitar la desposesión, el suscrito hubo de exhibir la cantidad de \$____ mediante billete de depósito número ____, que la responsable retiene o aplicó].

8. Conocimiento de los actos reclamados. Tuve conocimiento completo y exacto de los actos reclamados el **[FECHA]**, con motivo de [la diligencia actuarial de notificación practicada en el inmueble / el certificado de gravamen expedido el ____ / la publicación de edictos / la solicitud de inscripción de mi título, negada mediante nota de ____], por lo que la presente demanda se promueve dentro del plazo de **quince días** que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, computado conforme al artículo 18 del mismo ordenamiento.

9. Inexistencia de consentimiento y de recurso idóneo. No he consentido expresa ni tácitamente los actos reclamados, ni tengo a mi alcance recurso ordinario que los pueda revocar, nulificar o modificar con la misma amplitud y efectos restitutorios que el juicio de amparo, precisamente por mi condición de persona extraña al juicio de origen.

VI. DERECHOS HUMANOS Y PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS

Artículos 1º, 14 (segundo párrafo), 16 (primer párrafo), 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 8.1, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran los derechos de **audiencia y debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y propiedad privada.**

VII. COMPETENCIA, OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA VÍA

A. Competencia. Ese Juzgado de Distrito es competente en términos de los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados deben tener ejecución y se ejecutan materialmente en la Ciudad de México, donde se ubica el inmueble.

B. Oportunidad. La demanda se presenta dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente a aquel en que tuvo conocimiento completo y exacto de los actos reclamados, según el hecho 8, y en términos del artículo 18 del mismo ordenamiento.

C. Procedencia del amparo indirecto. Los actos reclamados son actos de tribunales judiciales **ejecutados fuera de juicio o después de concluido** y, en todo caso, actos **dentro de juicio que afectan a una persona extraña** a él, cuya ejecución es de **imposible reparación**, pues privan de la propiedad y posesión de un inmueble; de ahí que se surtan las hipótesis de las fracciones **IV y VI del artículo 107** de la Ley de Amparo.

D. Inaplicabilidad del principio de definitividad. El principio de definitividad no rige respecto de quien es **persona extraña al juicio** de origen, pues no estando llamado a él carece de legitimación para agotar los recursos ordinarios que la ley procesal reserva a las partes; conclusión que se corrobora con el hecho de que la tercera excluyente de dominio es un medio de defensa **optativo** y no un recurso que deba agotarse forzosamente antes del amparo. Se invoca el criterio reiterado del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que el tercero extraño puede optar entre la tercera y el juicio de garantías [insertar aquí la tesis vigente que se localice en el Sistema de Consulta de la SCJN].

E. No se trata de actos consumados de modo irreparable. Aun en el supuesto de que el remate se hubiere consumado, los actos reclamados **no son irreparables** en el sentido de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues sus efectos son jurídicamente reversibles mediante la insubsistencia de las actuaciones y la cancelación de las inscripciones registrales, y, en el extremo, económicamente reparables por la vía del **cumplimiento sustituto** que prevén los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo. Confundir la dificultad de la restitución con la imposibilidad de reparación equivaldría a premiar la celeridad de la ejecución inconstitucional y a vaciar de contenido el artículo 17 constitucional.

VIII. ACREDITAMIENTO DEL INTERÉS JURÍDICO: EL CONTRATO PRIVADO RATIFICADO ANTE NOTARIO ES DOCUMENTO DE FECHA CIERTA

Este capítulo constituye el eje del asunto, porque la única causal de improcedencia que suele oponerse en casos como el presente es la prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por supuesta falta de

interés jurídico. Tal objeción es jurídicamente insostenible, por las razones siguientes.

1. Qué debe acreditarse

Conforme al principio de instancia de parte agraviada, el interés jurídico corresponde al titular del derecho afectado y debe acreditarse de manera **fehaciente**, sin inferirse de presunciones. Ostentándose como propietario, debo demostrar el dominio sobre la cosa **con un documento idóneo**, esto es, con un documento que por sus características objetivas sea **de fecha cierta**, pues sólo así puede el juzgador determinar si el reclamo que sobre el bien realizan terceros deriva de actos anteriores o posteriores a la adquisición.

2. Cuándo un documento privado es de fecha cierta

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la **contradicción de tesis 173/2006-PS**, sistematizó que un documento privado adquiere fecha cierta en cualquiera de los siguientes supuestos: **(i)** desde su inscripción en el Registro Público; **(ii)** si se otorga en escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento; **(iii)** desde la muerte de cualquiera de los firmantes; y **(iv) desde el momento en que el documento se entrega o presenta a un funcionario en razón de su oficio**. Este último supuesto es el que se actualiza en la especie.

3. La ratificación de firmas ante notario colma ese cuarto supuesto

La propia Primera Sala resolvió expresamente que **la ratificación de firmas ante notario sí otorga fecha cierta** al contrato privado traslativo de dominio y que ese documento **sí acredita el interés jurídico en el amparo**, sin que sea necesario que el contrato se haya celebrado ante el notario ni que éste lo haya redactado o protocolizado, conforme al criterio de rubro:

*“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”, del que se desprenden cuatro definiciones vinculantes: a) entre las funciones notariales está expedir las certificaciones que legalmente procedan; b) la certificación de la ratificación de firmas otorga la certeza de que **al menos en esa fecha ya se había celebrado el acto traslativo de dominio**, evitando el riesgo de fraude contra acreedores; c) mientras no se declare judicialmente su falsedad, esa certificación **convierte al documento privado en documento público con valor probatorio pleno** en cuanto a la ratificación de las firmas; y d) por ello constituye **prueba suficiente** para acreditar que la propiedad se transmitió **antes** del embargo, y por tanto el interés jurídico para pedir la protección constitucional.*

La misma Sala había establecido, al resolver la contradicción de tesis **14/2004-PS**, que basta la presentación del documento ante el notario y la certificación de las firmas, porque su intervención atiende a la **materialidad del acto a través de su fecha** y no a las formalidades del mismo, de modo que **no deben exigirse mayores formalidades a la fe pública** del funcionario en ejercicio de sus funciones.

4. Aplicación al caso concreto

En la especie, el contrato privado de compraventa de [FECHA DEL CONTRATO] fue ratificado en cuanto a su contenido y firmas ante el notario público número [___] de la Ciudad de México el **[FECHA DE RATIFICACIÓN]**, quien hizo constar la comparecencia, identidad y capacidad de los contratantes y autorizó la certificación con su firma y sello. Por consiguiente, **desde esa fecha** el documento es de fecha cierta y prueba

plenamente que el inmueble ya había salido del patrimonio de [VENDEDOR] e ingresado al mío. Y como el embargo se trabó el **[FECHA DEL EMBARGO]**, es decir, con **posterioridad**, resulta incontrovertible que el acto reclamado recayó sobre un **bien ajeno al deudor** y afectó mi esfera jurídica.

Debe subrayarse que la jurisprudencia rectora fue emitida al interpretar la legislación del Estado de Puebla; sin embargo, se invoca por **identidad de razón**, porque la *ratio decidendi* descansa en la naturaleza de la fe pública notarial y en la institución de la fecha cierta, extraída por analogía del precepto que en la Ciudad de México corresponde al **artículo 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal**, de contenido sustancialmente idéntico al artículo 1687 del Código Civil poblano que analizó la Primera Sala. A ello se suma que el **artículo 3005, fracción III**, del propio Código Civil local reconoce expresamente la registrabilidad de los **documentos privados** cuando al calce conste que el notario se cercioró de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes, lo que confirma que el legislador local atribuye a esa certificación plena eficacia frente a terceros.

Finalmente, la circunstancia de que mi título no se hubiere inscrito no destruye el interés jurídico: la inscripción registral en el sistema mexicano es **declarativa y no constitutiva** de derechos, pues la traslación de dominio opera por el acuerdo de las partes sobre la cosa y el precio (artículos 2248 y 2249 del Código Civil para el Distrito Federal), y en el juicio de amparo la propiedad no se decide en definitiva, sino **de manera presuntiva** y para el solo efecto de determinar si el acto reclamado irrumpió inconstitucionalmente en la esfera jurídica del quejoso.

IX. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

PRIMERO. Violación a la garantía de audiencia (artículo 14, segundo párrafo, constitucional): se me privó de la propiedad sin haber sido oído ni vencido en juicio.

El segundo párrafo del artículo 14 constitucional prohíbe privar a persona alguna de sus propiedades y posesiones sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. La primera y más elemental de esas formalidades es la **notificación del inicio del procedimiento** a quien puede resultar afectado.

En el caso, los actos reclamados producen el efecto de privarme del inmueble de mi propiedad —acreditada con documento de fecha cierta anterior al embargo— dentro de un procedimiento en el que **nunca fui llamado**, en el que no se me notificó nada, en el que no pude ofrecer pruebas ni alegar y en el que no se dictó resolución alguna en mi contra. La responsable no podía ignorar que el bien era ajeno al deudor: bastaba constatar la posesión del suscrito al momento de la diligencia, o requerir la exhibición del título de propiedad.

La afectación es de la mayor entidad, pues no se limita a la posesión: se extiende al **precio que pagué**, que resultaría perdido sin causa jurídica alguna si se consuma el remate. La privación de un inmueble sin audiencia y sin restitución del valor entregado configura una **confiscación de facto**, incompatible con los artículos 14 y 22 constitucionales y con el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe privar a persona alguna de sus bienes sino mediante el pago de indemnización justa y con apego a la ley.

SEGUNDO. Violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica (artículo 16 constitucional): es ilegal el embargo trabado en bienes que ya habían salido del patrimonio del deudor.

El embargo, por definición, debe recaer **en bienes del deudor**. La responsable ordenó y ejecutó el aseguramiento de un bien que, al momento de la diligencia, ya no formaba parte del patrimonio del demandado, sino del mío, según documento de fecha cierta preexistente. El acto carece, por tanto, de la debida fundamentación y motivación, pues parte de una premisa fáctica falsa: la pertenencia del bien al ejecutado.

Tampoco puede oponerse la falta de inscripción de mi título, porque el ejecutante es un **acreedor a título personal**: no ostenta derecho real alguno, ni poder directo e inmediato sobre la cosa, de modo que no puede prevalerse de la omisión registral para hacer efectivo su crédito sobre un bien ajeno. En este sentido, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la jurisprudencia de rubro **“EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE”**, criterio expresamente recogido por los Tribunales Colegiados contendientes en la contradicción de tesis 173/2006-PS.

[**Variante para acreedor con derecho real inscrito**: si el ejecutante es acreedor hipotecario cuya garantía se inscribió **antes** de mi adquisición, se reformula este concepto para reclamar únicamente la omisión de llamarme al juicio en mi calidad de adquirente y la aplicación del excedente del producto del remate, así como la devolución de las cantidades que pagué y que la responsable retiene.]

TERCERO. Violación al derecho a la tutela judicial efectiva y desconocimiento de la jurisprudencia obligatoria de la Primera Sala (artículos 17 constitucional y 217 de la Ley de Amparo).

Si al resolver este juicio se desestimara mi interés jurídico bajo el argumento de que el contrato debió celebrarse o redactarse ante notario, o de que debió protocolizarse o inscribirse, se reeditaría exactamente el criterio que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación **declaró superado** al resolver la contradicción de tesis 173/2006-PS, con lo que se desatendería jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y se me negaría el acceso efectivo a la justicia constitucional. Con ese proceder se generaría, además, la paradoja de dejar sin protección al adquirente diligente que acudió ante un fedatario, para beneficiar a un acreedor personal ajeno al bien.

CUARTO. Efectos restitutorios y devolución de las cantidades pagadas: el cumplimiento sustituto (artículos 77, 204 y 205 de la Ley de Amparo).

Conforme al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia que concede el amparo contra actos positivos debe **restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación**; y el propio precepto obliga al juzgador a precisar en el último considerando **los efectos concretos** del amparo y las medidas que las autoridades deban adoptar para asegurar su plena eficacia. De ahí que en este caso los efectos deban comprender, de manera **subsidiaria y escalonada**:

a) Restitución en especie (pretensión principal). Dejar insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de embargo por cuanto hace al inmueble de mi propiedad; levantar el embargo; declarar la nulidad del remate y de la adjudicación; ordenar la cancelación de las inscripciones registrales correspondientes; y restituirme en la posesión material del bien.

b) Devolución de las cantidades que la autoridad retiene o aplicó (pretensión directa). Toda cantidad que el suscrito hubo de exhibir, depositar o enterar con motivo de los actos reclamados —billetes de depósito, garantías, gastos de ejecución, derechos registrales, contribuciones por la adjudicación— carece de causa jurídica si el acto que la originó es inconstitucional; por tanto, su devolución **con los rendimientos generados** no es una condena civil, sino un efecto natural y necesario de la restitución que ordena el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Retenerlas constituiría un nuevo acto de privación sin juicio.

c) Cumplimiento sustituto (pretensión subsidiaria). Si al momento de dictar sentencia, o durante la etapa de cumplimiento, resultara **materialmente imposible o desproporcionadamente gravoso** restituir las cosas al estado anterior —por ejemplo, si el inmueble ya fue adjudicado, escriturado e inscrito a favor de un tercero registral de buena fe—, desde ahora, con fundamento en los artículos **204, fracción II, y 205** de la Ley de Amparo, **solicito expresamente el cumplimiento sustituto** mediante el pago de los daños y perjuicios ocasionados, cuya base de cuantificación mínima, plenamente demostrable en el incidente respectivo, se integra por: **(i)** el precio efectivamente pagado, esto es, \$[MONTO], acreditado con el contrato de fecha cierta y los comprobantes de pago; **(ii)** los gastos, contribuciones, honorarios y derechos erogados con motivo de la adquisición, por \$[MONTO]; **(iii)** el valor de las mejoras útiles y necesarias, por \$[MONTO]; **(iv)** la **actualización** de dichas cantidades conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor desde la fecha de cada erogación; y **(v)** los **intereses legales** correspondientes. Subsidiariamente, y para el caso de que resultare mayor, el **valor comercial actual** del inmueble según avalúo practicado por institución autorizada.

No obsta que el cumplimiento sustituto se resuelva ordinariamente en la etapa de ejecución, pues su solicitud expresa desde la demanda cumple una doble función procesal: fija la pretensión económica del quejoso para

evitar que se le tenga por no formulada, y permite al juzgador precisar los efectos del amparo con la amplitud que exige el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se solicita, por ello, que en el último considerando de la sentencia se **reserve expresamente** el derecho del suscrito a promover el incidente correspondiente.

PRECISIÓN TÉCNICA QUE EVITA UN DESECHAMIENTO

No plantee la devolución del dinero como **prestación** reclamada al vendedor o al ejecutante: el amparo no condena a particulares al pago de prestaciones civiles. Plántelo, como aquí, en dos planos: (i) como **efecto restitutorio** frente a la autoridad que retiene o aplicó el dinero, y (ii) como **cumplimiento sustituto** para el caso de imposibilidad material de restituir el inmueble. La acción civil contra el vendedor (evicción y saneamiento, arts. 2119 a 2141 del Código Civil para el Distrito Federal) se reserva y se ejerce por separado: véase el Anexo D.

X. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA

Con fundamento en los artículos 125, 126, 128, 129, 138, 139, 147 y 148 de la Ley de Amparo, solicito que se conceda la **suspensión provisional de inmediato** y, en su oportunidad, la **definitiva**, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y **no se ejecuten**: la audiencia de remate señalada para el [FECHA Y HORA]; la aprobación del remate; la adjudicación; el otorgamiento de la escritura; la **entrega material y desposesión** del inmueble; la inscripción de la adjudicación en el Registro Público; ni la **entrega, aplicación o disposición de los fondos** producto del remate o depositados con motivo de la ejecución.

Se satisfacen los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo: **a)** la medida es solicitada por el quejoso; y **b)** no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues la sociedad no está interesada en que se remate un inmueble ajeno al deudor, sino precisamente en lo contrario. Por el contrario, de ejecutarse los actos reclamados se causarían daños de **difícil reparación**, al perder el suscrito la propiedad, la posesión y el dinero pagado, mientras que la suspensión únicamente posterga temporalmente el cobro de un crédito personal que podrá hacerse efectivo sobre otros bienes del deudor. Realizada la **ponderación** que ordena el artículo 138 de la Ley de Amparo, la apariencia del buen derecho es palmaria, pues descansa en un documento de fecha cierta y en jurisprudencia obligatoria de la Primera Sala de la Suprema Corte.

En términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, manifiesto mi disposición a exhibir la **garantía** que ese Juzgado fije para responder de los daños y perjuicios que la medida pudiera ocasionar al tercero interesado, solicitando que su monto se determine considerando que el suscrito **conserva la posesión** del inmueble y que no existe riesgo de deterioro ni de insolvencia.

Asimismo, con fundamento en el **artículo 20** de la Ley de Amparo, y dado que la diligencia de [remate / entrega] está señalada para el [FECHA Y HORA], solicito la **habilitación de días y horas inhábiles** para proveer sobre la suspensión y para practicar las notificaciones respectivas, así como que el acuerdo se comunique a las responsables por la vía **más expedita** (oficio vía electrónica, fax o telégrafo), en términos del artículo 23 del mismo ordenamiento.

XI. SOLICITUD DE TRÁMITE SUMARIO, URGENTE Y PREFERENTE

Con el objeto de que este juicio se resuelva en el plazo más breve legalmente posible, respetuosamente solicito:

1. Que se provea sobre la suspensión **el mismo día** de la presentación de la demanda, habilitando días y horas inhábiles (artículo 20 de la Ley de Amparo).
2. Que los informes justificados se requieran con el apercibimiento del artículo 117, último párrafo, y 260, fracción III, de la Ley de Amparo, y que se ordene a la responsable remitir **copia certificada completa** del expediente de origen.
3. Que la audiencia constitucional se señale en el plazo más breve posible y que **no se difiera**, habida cuenta de que la totalidad de las pruebas del suscrito son documentales que se exhiben desde este escrito, por lo que el asunto quedará en estado de resolución sin necesidad de dilación probatoria alguna.
4. Que se acuerde el **tratamiento preferente** del expediente, dada la naturaleza de los actos reclamados, que tienden a la privación definitiva de la propiedad y de la vivienda del suscrito.

XII. PRUEBAS

Con fundamento en los artículos 75, 119 y 121 de la Ley de Amparo, ofrezco desde este momento las siguientes pruebas, que se relacionan con todos y cada uno de los hechos y conceptos de violación:

Prueba	Objeto
1. Documental privada de fecha cierta. Original y copia certificada del contrato privado de compraventa de [FECHA], con la certificación de ratificación de firmas del notario público número [] de [FECHA].	Prueba esencial : acredita la fecha cierta, la traslación de dominio anterior al embargo y el interés jurídico. Reviselo contra el Anexo C.
2. Comprobantes de pago del precio. Recibos, finiquito, comprobantes de transferencia SPEI, estados de cuenta y copias de cheques.	Acredita el monto pagado , base de la devolución y del cumplimiento sustituto.
3. Comprobantes de gastos y contribuciones. Impuesto sobre adquisición de inmuebles, derechos registrales, honorarios, avalúo, facturas de mejoras.	Integra los daños y perjuicios cuantificables.
4. Documental pública. Copia certificada de la totalidad del expediente []/20[] del juzgado responsable, que se solicita requerir a la autoridad.	Acredita que el suscrito no fue parte ni fue llamado, y las fechas del embargo y del remate.
5. Certificado de existencia o inexistencia de gravamen y constancia de folio real expedidos por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.	Acredita el estado registral y la fecha de inscripción del embargo.
6. Documental pública. Informe del notario público número [] sobre la autenticidad de la certificación, firma y sello, que se solicita requerir.	Blinda la certificación frente a objeciones de falsedad.

Prueba	Objeto
7. Boletas de predial y de derechos por suministro de agua a nombre del quejoso, y comprobantes de servicios.	Acredita posesión a título de propietario y publicidad de hecho.
8. Inspección judicial en el inmueble [en su caso].	Acredita la posesión material actual del quejoso.
9. Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones.	En todo lo que favorezca al quejoso.

Solicito que las documentales se tengan por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que se me devuelvan los originales previo cotejo, dejándose copia certificada en autos.

XIII. PUNTOS PETITORIOS

Por lo expuesto y fundado, de Usted C. Juez de Distrito atentamente pido:

PRIMERO. Tenerme por presentado en los términos de este escrito, **admitir a trámite** la demanda de amparo indirecto, reconocer mi personalidad y la calidad de **persona extraña al juicio** de origen, y tener por señalado el domicilio y por autorizados a los profesionistas indicados.

SEGUNDO. Conceder la **suspensión provisional de inmediato** en los términos solicitados en el capítulo X, habilitando días y horas inhábiles y ordenando su comunicación por la vía más expedita; y, previa vista y celebración de la audiencia incidental, conceder la **suspensión definitiva**.

TERCERO. Requerir a las autoridades responsables sus **informes justificados** con el apercibimiento legal correspondiente, ordenándoles remitir copia certificada completa del expediente de origen; dar vista a los terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

CUARTO. Admitir y tener por desahogadas las **pruebas** ofrecidas, acordar el **trámite preferente** solicitado y señalar la audiencia constitucional en el plazo más breve legalmente posible.

QUINTO. En su oportunidad, **conceder el amparo y protección de la Justicia Federal** y, en el último considerando de la sentencia, precisar como efectos, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo: **(i)** dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen por cuanto hace al inmueble propiedad del suscrito, a partir de la diligencia de embargo de [FECHA]; **(ii)** levantar el embargo y ordenar la cancelación de las inscripciones registrales respectivas; **(iii)** dejar sin efectos el remate, la adjudicación, la escrituración y la orden de entrega, restituyendo al suscrito en la posesión del bien; y **(iv)** ordenar la **devolución al suscrito de todas las cantidades** que con motivo de los actos reclamados fueron depositadas, retenidas, aplicadas o enteradas, con sus rendimientos y debidamente actualizadas.

SEXTO. Para el caso de que la restitución en especie resulte material o jurídicamente imposible o desproporcionadamente gravosa, **reservar expresamente** el derecho del suscrito a solicitar el **cumplimiento sustituto** previsto en los artículos 204, fracción II, y 205 de la Ley de Amparo, mediante el pago de los daños y perjuicios integrados por el precio pagado, gastos, contribuciones, mejoras, actualización conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor e intereses legales, en los términos del cuarto concepto de violación.

SÉPTIMO. Tener por hecha la manifestación de voluntad para recibir notificaciones por vía electrónica y ordenar la devolución de los documentos originales previo cotejo y certificación.

PROTESTO LO NECESARIO

Ciudad de México, a [__] de [MES] de [AÑO].

[NOMBRE COMPLETO DEL QUEJOSO]

Quejoso

LIC. [NOMBRE DEL ABOGADO]

Autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo — Cédula profesional número [_____]

ANEXO A — CATÁLOGO DE FUNDAMENTOS PARA INVOCAR

VERIFICACIÓN OBLIGATORIA ANTES DE PRESENTAR

Todas las tesis de este catálogo provienen de la ejecutoria de la contradicción de tesis 173/2006-PS o son citadas en ella. Aun así, **confirme su vigencia** (no interrupción, no superación, no sustitución) en el Sistema de Consulta del Semanario Judicial de la Federación (sjf2.scjn.gob.mx) y coteje el **texto vigente** de cada precepto, pues varios criterios son de la Novena Época y se emitieron bajo la Ley de Amparo abrogada.

A.1 Jurisprudencia y tesis

Criterio	Uso estratégico
Contradicción de tesis 173/2006-PS , Primera Sala. Novena Época, SJF y su Gaceta, Tomo XXVI, sept. 2007, p. 191 (registro digital de la ejecutoria: 20357).	Criterio rectora : el contrato privado traslativo de dominio cuyas firmas se ratifican ante notario es documento de fecha cierta y acredita el interés jurídico en el amparo. Fue emitida respecto de la legislación de Puebla: invóquela por identidad de razón.
1a./J. 46/99 — “INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO”. Tomo X, dic. 1999, p. 78.	Define los supuestos de fecha cierta. Úsela a favor : su lectura correcta, fijada en la CT 173/2006-PS, incluye la presentación del documento ante funcionario en razón de su oficio.
1a./J. 44/2005 — “DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL”. Tomo XXI, jun. 2005, p. 77.	Derivada de la CT 14/2004-PS: no se requiere protocolización . Cita central del capítulo VIII.
1a./J. 33/2003 — fecha cierta por muerte de uno de los firmantes. Tomo XVIII, jul. 2003, p. 122.	Alternativa si el vendedor falleció antes del acto reclamado. Sostiene además que en amparo la propiedad se examina de manera presuntiva .
VI.2o.C.288 C — “COMPRAVENTA, CONTRATO PRIVADO DE. ES DE FECHA CIERTA SI SE RATIFICA ANTE FEDATARIO PÚBLICO O FUNCIONARIO AUTORIZADO, AUNQUE NO SE HAYA CELEBRADO ANTE ÉSTE”. Tomo XVII, mar. 2003, p. 1702.	Criterio que prevaleció en la contradicción. Útil como refuerzo argumentativo.
Jurisprudencia 242 (Tercera Sala) — “EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS... A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE”. Apéndice 1917-1995, T. IV, p. 165.	Columna vertebral del segundo concepto de violación.

Criterio	Uso estratégico
Jurisprudencia 150 (Tercera Sala) — “COMPRAVENTA DE INMUEBLES. FALTA DE ESCRITURA PÚBLICA ANTE NOTARIO”. Apéndice 1917-2000, T. IV, pp. 123-124.	La escritura pública no es solemnidad : su falta no anula el contrato ni impide que surta efectos.
2a./J. 16/94 — “INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE”.	La invocará la contraparte. Neutralícela: el documento de fecha cierta es prueba fehaciente, no presunción.
2a./J. 21/98 — las copias fotostáticas simples , por sí solas, no acreditan el interés jurídico.	Advertencia práctica: exhiba original o copia certificada , nunca copia simple.

A.2 Preceptos legales

Ordenamiento	Materia
Constitución: 1º, 14 (2º párrafo), 16, 17, 22, 27, 103 y 107, fracciones I, VII y XVI.	Audiencia, legalidad, tutela judicial, prohibición de confiscación, propiedad y bases del amparo.
Ley de Amparo: 1º, 2º, 5º, 6º, 12, 17, 18, 20, 23, 27, 33 fr. IV, 35, 37, 61 (fr. XII, XVI, XVIII y XX), 75, 77, 79, 107 (fr. IV y VI), 108, 117, 119, 121, 125-129, 132, 138, 139, 147, 148, 204, 205 y 217.	Estructura de la demanda, procedencia, suspensión, efectos de la sentencia y cumplimiento sustituto .
Tratados: 8.1, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.	Debido proceso, propiedad privada y protección judicial; control de convencionalidad.
Código Civil para el Distrito Federal: 2034 fr. III (fecha cierta), 2248 y 2249 (perfeccionamiento de la venta), 2320 y 2321 (forma), 3005 fr. III (registrabilidad del documento privado certificado por notario), 3007 (efectos frente a terceros), 2119 a 2141 (evicción y saneamiento), 1882 y 1883 (pago de lo indebido y enriquecimiento ilegítimo).	Sustituye a los artículos poblanos citados en la ejecutoria (1687, 2121, 2122, 2182, 2988, 2989, 2997). Coteje el texto vigente .
Ley del Notariado de la Ciudad de México: preceptos que regulan la fe pública notarial y los cotejos y certificaciones de firmas [insertar numerales del texto vigente].	Equivalente local de los artículos 14, 123, 136, 137 y 138 de la Ley del Notariado de Puebla que analizó la Primera Sala.
Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México (o el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, según la etapa de implementación vigente): documentos públicos y su valor probatorio pleno; tercera excluyente de dominio.	Verifique qué ordenamiento rige a la fecha de presentación y el régimen transitorio aplicable al juicio de origen.

ANEXO B — CUANTIFICACIÓN DEL DINERO CUYA DEVOLUCIÓN SE RECLAMA

Llene esta tabla y replíquela en el cuarto concepto de violación y en el punto petitorio sexto. Cada renglon debe tener respaldo documental; sin comprobante, el concepto no es cuantificable en el incidente de cumplimiento sustituto.

Concepto	Monto y respaldo
Precio pagado por el inmueble	\$(____) — Comprobante: [contrato, recibos, SPEI, cheques]
Impuesto sobre adquisición de inmuebles	\$(____) — Comprobante: [declaración y pago]
Derechos registrales y certificaciones	\$(____) — Comprobante: [recibos]
Honorarios notariales y avalúo	\$(____) — Comprobante: [facturas]
Mejoras útiles y necesarias	\$(____) — Comprobante: [facturas, peritaje]
Cantidades exhibidas o retenidas en el juicio de origen	\$(____) — Comprobante: [billete de depósito núm. ____]
Subtotal histórico	\$(____)
Actualización conforme al INPC	Desde la fecha de cada erogación hasta el pago
Intereses legales	Conforme al ordenamiento aplicable, desde el requerimiento
Pretensión subsidiaria	Valor comercial actual del inmueble según avalúo de institución autorizada, si resultare mayor

ANEXO C — ERRORES FATALES A REVISAR EN LA CERTIFICACIÓN NOTARIAL

La contradicción 173/2006-PS confirmó que la ratificación ante notario otorga fecha cierta, **pero** los criterios del Tercer Tribunal Colegiado que participaron en ella demuestran que una certificación **defectuosa** destruye el caso. Revise cada punto **antes** de presentar la demanda:

Vicio a detectar	Precedente y remedio
La certificación no hace constar la capacidad de los comparecientes.	Caso resuelto en el amparo en revisión 301/2004 : se sobreseyo por esa omisión. Solicite al notario una certificación complementaria o aclaratoria.
Falta la identidad de los firmantes, la frase “ ante mí ”, la firma o el sello del notario.	Requisitos formales exigidos por la ley del notariado. Su ausencia hace ineficaz la certificación.
La firma del notario es apócrifa o el fedatario la desconoce.	Caso del amparo en revisión 264/2004 . Obtenga informe previo del notario que reconozca firma y sello, y ofrézcalo como prueba.
La fecha de la certificación es anterior a la fecha del contrato (imposibilidad lógica).	Caso del amparo en revisión 325/2004 : certificación declarada inverosímil. Coteje fechas día por día.
La ratificación es posterior al embargo, gravamen o inscripción.	Caso del amparo en revisión 128/2006 : el amparo se pierde. Reoriente la estrategia a la vía civil (Anexo D).

Vicio a detectar	Precedente y remedio
Se exhibe copia simple del contrato o de la certificación.	Insuficiente conforme a la jurisprudencia 2a./J. 21/98. Exhiba original o copia certificada.
El vendedor no era propietario al momento de la venta.	Situación detectada en el amparo en revisión 439/2002. Acredite la cadena de títulos con el folio real.
El contrato se “celebró” ante un Juez u otro funcionario sin facultades para dar fe de actos traslativos.	Caso del amparo directo 41/2006 : no otorga fecha cierta. Solo funcionarios competentes en razón de su oficio.

ANEXO D — VARIANTE: RECUPERACIÓN DEL DINERO POR LA VÍA ORDINARIA

Cuando la ratificación notarial es **posterior** al embargo, cuando el amparo se sobresee, o cuando el objetivo real es únicamente **recuperar el precio pagado al vendedor**, el amparo no es la vía. Estas son las acciones idóneas, que conviene reservar expresamente en el escrito de amparo:

1. Terceria excluyente de dominio dentro del juicio de origen.

Se promueve ante el mismo juez de la ejecución, antes de que se otorgue la escritura al adjudicatario o se entregue el bien. Su objeto es liberar el inmueble del embargo acreditando el dominio con el mismo documento de fecha cierta. Es **optativa** frente al amparo y puede ejercerse aun después de un sobreseimiento.

2. Acción de evicción y saneamiento contra el vendedor (artículos 2119 a 2141 del Código Civil para el Distrito Federal).

Es la vía natural para **recuperar el dinero**. Si el comprador es privado del bien por sentencia o remate derivado de una causa anterior a la venta, el vendedor responde de la evicción y debe restituir: **(i)** el precio pagado; **(ii)** los gastos del contrato; **(iii)** los gastos del juicio; **(iv)** las mejoras útiles y necesarias; y **(v)** el valor de las mejoras voluptuarias y los daños, si obró de mala fe. Prestaciones que deben reclamarse **expresamente y por separado** en la demanda civil.

Prestaciones tipo: a) la declaración judicial de que el demandado incumplió su obligación de garantizar la posesión pacífica y útil del inmueble; b) el pago de \$[MONTO] por concepto de precio pagado; c) el pago de \$[MONTO] por gastos, contribuciones y mejoras; d) el pago de daños y perjuicios; e) intereses legales y actualización; y f) gastos y costas.

3. Nulidad del remate o de la adjudicación en la vía ordinaria civil, y enriquecimiento ilegítimo o pago de lo indebido (artículos 1882 y 1883 del Código Civil para el Distrito Federal) contra quien recibió el dinero sin causa.

4. Sobre la “vía sumaria” local.

Si lo que se busca es un juicio civil rápido para el cobro, verifique cuál es la vía abreviada vigente en la Ciudad de México a la fecha de presentación —juicio oral civil, juicio ejecutivo civil o el procedimiento que corresponda conforme al **Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares** y su régimen de implementación—, así como la cuantía y la competencia. La denominación “vía sumaria” no es uniforme y su elección errónea genera improcedencia de la vía.

CIERRE

Este machote está construido sobre la *ratio decidendi* de la contradicción de tesis 173/2006-PS: **la fe pública notarial que certifica una ratificación de firmas fija la fecha del acto traslativo de dominio y, con ello, abre la puerta del juicio de amparo al adquirente**. Todo el éxito procesal depende de dos elementos materiales: una certificación notarial impecable y una fecha anterior al acto de privación. Lo demás es argumentación.